

ตรวจรับทางเบี่ยง แต่ไม่ได้ใช้งาน ... ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?

โดย ลุงถูกต้อง

“พี่จะพาน้องล่องใต้ไปเที่ยวทะเล นั่งเรือลงเลคำดูปะการัง พี่จะพาน้องตกหมึกตอนดึกทุกวัน แล้วมานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคน ...” เข้านี้ ลุงถูกต้องฮัมเพลงเบา ๆ เพราะกำลังจะข้ามสะพานไปเกาะที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งพาให้นึกไปถึงคดีเกี่ยวกับการปรับปรุงสะพานคดีหนึ่ง ลุงจะขอเล่าให้ฟังสั้น ๆ ครับ

ประเด็นปัญหา : นายก อบต. ทำสัญญาจ้างปรับปรุงสะพานเชื่อมระหว่างเกาะเข้าเมือง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีข้อกำหนดให้สร้างทางเบี่ยงเพื่อใช้สัญจรระหว่างดำเนินการ ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่างานทางเบี่ยงไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากทางเบี่ยงควรต้องสร้างพร้อมกับหรือหลังจากรื้อถอนสะพานเก่าด้านทิศเหนือ แต่ได้ก่อสร้างหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานงวดแรกเพราะไม่มีทางเบี่ยง และได้มาตรวจรับในภายหลังที่มีการสร้างทางเบี่ยงแล้วเสร็จ ซึ่งก่อนหน้าประชาชนได้ใช้สะพานเดิมด้านทิศใต้ที่ยังไม่รื้อถอนในการสัญจร และเมื่อรื้อสะพานด้านทิศใต้ ก็ใช้สะพานด้านทิศเหนือที่สร้างใหม่ โดยไม่ได้ใช้ทางเบี่ยงเพราะสร้างล่าช้า และเป็นทางตัน (มีเสาไฟฟ้ากีดขวาง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชอบทางละเมิด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาว่า : เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 โดยไม่ได้ก่อสร้างทางเบี่ยง ผู้ฟ้องคดีได้รายงานให้นายก อบต. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ทราบปัญหา โดยนายก อบต. ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ก่อสร้างทางเบี่ยงให้แล้วเสร็จ จึงถือว่าได้แสดงเจตนาให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางเบี่ยงให้เป็นไปตามสัญญา ต่อมา ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานอีกครั้ง แต่ทางเบี่ยงใช้งานไม่ได้เพราะมีบ้านเรือนและเสาไฟฟ้ากีดขวางอยู่ นายก อบต. ยังคงมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ กระทั่งมีการแก้ไขและส่งมอบงานอีกครั้ง โดยครั้งนี้ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับงานทางเบี่ยงเนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้างว่า ... ผู้รับจ้างจะทำการรื้อสะพานเดิมที่ชำรุดโดยใช้แรงงานเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นจะทำทางเบี่ยงเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้สะดวกขณะทำงานก่อสร้าง ...

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเป็นตามที่กำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีหน้าที่เพียงตรวจงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างเท่านั้น แม้นายก อบต. จะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามข้อ 48 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 (ปัจจุบัน คือ ข้อ 176 (4) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือตัดทอนงานจ้าง นั้น ศาลเห็นว่าไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากการสั่งดังกล่าวต้องเป็นกรณีที่มีข้อสงสัยหรือเห็นว่าตามหลักวิชาการไม่น่าจะเป็นไปได้ จึงให้สั่งแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการข้าง เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งการสร้างทางเบี่ยงนี้ไม่ได้มีกรณีเช่นว่า

ฉะนั้น เมื่อทางเบี่ยงซึ่งตรวจรับเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา การที่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือไม่ จึงอยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้าง กรณีไม่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งพิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 105/2566)

สรุปได้ว่า : คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจรับงานหรือสั่งให้แก้ไขหรือตัดทอนงานเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ส่วนการแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาเป็นอำนาจของผู้ว่าจ้าง ซึ่งกรณีพิพาทนี้ นายก อบต. ได้รับทราบการรายงานปัญหาแล้ว แต่ยังคงแจ้งให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการสร้างทางเบี่ยงต่อไป ย่อมถือว่ามีเจตนาให้สร้างทางเบี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง เมื่อทางเบี่ยงไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงมิใช่ความผิดของคณะกรรมการตรวจการจ้างแต่อย่างใด

(ปริกษาการฟ้องคดีปกครองได้ที่สายด่วนศาลปกครอง 1355)